凤山县“02•10”道路交通事故调查报告

2018-04-12 14:10　来源：凤山县交警大队

凤山县“02·10”道路交通事故

调查报告

县人民政府：

2018年01月19日12时许，在凤山县中亭乡积善村麻峒屯路段发生一起货车与正三轮摩托车碰撞，造成1人当场死亡及两车不同程度损坏的道故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，凤山县人民政府印发了《关于成立凤山县“02.10”道路交通组的通知》，成立以县人民政府副县长钟建兵为组长，县安全监管局局长龙超很为副组长，县公安局交管大队、县运管局、县人社局、县总工会、等部门领导及有关业务骨干为成员的事故调查组，并邀请县监察委派人参与事故调查。

事故调查组通过现场勘查、调查取证、检验鉴定和分析研究，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，经调查组成员讨论，提任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）当事人基本情况：

1、骆相扬，男，汉族，出生于1973年11月29日，户籍所在地址：广西凤山县中亭乡柏林村陇麦屯30号，持有C1D类机动车驾驶证，驾
452727197311******，档案编号：451201245757，发证机关：河池市公安局交通警察支队，初次领证日期：2006年02月17日，驾驶桂M745
自卸货车。

2、杨秀雄，男，汉族，出生于1948年02月20日，户籍所在地址：广西凌云县逻楼镇歌顶村上巴哈屯16号，未取得机动车驾驶证，居民身
452628194802******，驾驶无号牌三轮摩托车。经检验鉴定，杨秀雄血样中未检出酒精。

（二）事故车辆情况

1、桂M74557号轻型自卸货车,车辆所有人：骆相扬，所有人地址：广西凤山县中亭乡柏林村陇麦屯30号，厂牌型号：福田牌BJ3042DAPEA识别代码：LVBV3PDBXEN130902，发动机号：D12M3E00788，车身颜色为蓝色，该车于2014年05月13日在河池市公安局交警支队注册登记，期至2018年05月31日止，保险有效期至2018年05月09日止。

2、无号牌三轮摩托车，车辆所有人：杨秀雄，所有人地址：广西凌云县逻楼镇歌顶村上巴哈屯16号，厂牌型号：乐剑牌,车辆识别代码：不明号：HA340318，车身颜色为红色，该车未在公安机关交管部门注册登记。

3.车辆检验情况。

县公安局交通管理大队聘请广东中智痕迹司法鉴定所对桂M74557号牌轻型自卸货车进行车辆技术检验鉴定，检验鉴定意见是：1、
M74557”号牌轻型自卸货车制动系较能不符合技术标准。2、悬挂“桂M74557”号牌轻型自卸货车转向系较能符合技术标准。3、悬挂“桂M7
牌轻型自卸货车行驶系效能符合技术标准。4、悬挂“桂M74557”号牌轻型自卸货车照明信号效能不符合技术标准。

县公安局交通管理大队聘请广东中智痕迹司法鉴定所对“乐剑”无号牌三轮摩托车进行车辆技术检验鉴定，检验鉴定意见是：1、标记有“乐牌三轮摩托车制动系较能无法检测。2、标记有“乐剑”无号牌三轮摩托车转向系较能符合技术标准。3、标记有“乐剑”无号牌三轮摩托车照明信法检测。

（三）事故现场道路情况

事发路段位于广西凤山县中亭乡积善村麻峒屯路段，现场道路呈东南往西北走向，东南往凤山县平乐乡谋爱村，西北往凤山县中亭乡积善村，由东南往西北方向看为上坡路段，坡度为6.9°，视线良好，水泥路面。道路为机非混合道路，道路全宽为455cm, 道路两侧无交通标志。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事发前车辆装载和行驶情况

2018年02月10日早上9点多，柏林村的吴秀良问骆相扬是否有空帮拉两车废方去中亭乡积善村的陇赛屯填路基，骆相扬刚好有空，于是骆相桂M74557号轻型自卸货车和吴秀良到中亭乡的养鸡场附近那里去装了四方的废方，装好废方后骆相扬驾驶桂M74557号轻型自卸货车到中亭乡积赛屯填路基，然后其驾驶桂M74557号轻型自卸货车返回中亭乡的养鸡场附近那里去装了第二车四方的废方，装好废方后其驾驶桂M74557号轻型往中亭乡积善村的陇赛屯方向行驶，12时许，骆相扬驾驶车辆来到凤山县中亭乡积善村麻峒屯的一处下坡路段时，其发现桂M74557号轻型自卸货灵了，其试两三次踩刹车又放松，然后再踩刹车，但是刹车都没有作用了，其驾驶的车辆往前行驶的二、三十米这样进入一处右转弯弯道时，其看离40米左右的地方有一部三轮摩托车开上来，其驾驶的车子已经占了对向车道大部分路面了，于是其就往右打了一把方向，桂M74557号轻型自卸侧侧翻倒地撞到对向那部三轮摩托车的前面，然后其的车子推着那部三轮摩托车往前滑行得几米才停下来，其爬出驾驶室后看见对方的司机被压在摩托车的驾驶室，已经死亡了。

（二）事故发生经过

2018年02月10日中午，骆相扬驾驶桂M74557号轻型自卸货车由凤山县中亭乡积善村往凤山县平乐乡谋爱村方向行驶，12时许行驶至凤山县善村麻峒屯路段时，其驾驶的车辆失控发生侧翻后与对向由杨秀雄驾驶的无号牌三轮摩托车发生碰撞，造成杨秀雄死亡及两车不同程度损坏的道故。

（三）救援情况

2018年02月10日12时14分许，凤山县公安局指挥中心接到骆相扬电话报称：其驾驶货车在中亭乡积善村麻峒屯路段与一部三轮摩托车发生碰摩托车司机已经死亡，请派警处置。

接警后，凤山县公安局交管大队立即派出民警赶赴现场开展救援及勘查取证工作，同时向有关部门报告。接到报告后，县公安局交管大队教导联系安监、医疗等多个部门及时赶赴现场处置。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员基本情况

杨秀雄，男，汉族，出生于1948年02月20日，系广西凌云县逻楼镇歌顶村上巴哈屯16号居民，未取得机动车驾驶证，居民身份452628194802******，事发时驾驶无号牌三轮摩托车。

（三）**事故造成的直接经济损失情况**

该起事故的直接经济损失为2000元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

骆相扬驾驶机件不符合技术标准的机动车未按操作规范安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条规定,在该事故发生过程中过错严重，是该事故发生的根本原因。

（二）间接原因

经现场勘查，由凤山县中亭乡积善村路口往麻峒屯方向的道路为长下坡路段，事发路段由凤山县中亭乡积善村往凤山县平乐乡谋爱村看为下坡段，坡度为6.9°，道路全宽为455cm, 道路两侧无交通标志，车辆容易发生刹车失效的事故。

（三）事故性质

经现场勘查、调查询问并聘请有关技术人员对事故进行检验鉴定，可以排除人为故意和其他因素，认定该事故是一起生产经营性道路交通责任事

五、事故责任的认定以及对事故责任人的处理建议

骆相扬驾驶机件不符合技术标准的机动车未按操作规范安全驾驶，其行为是该事故发生的根本原因，应承担事故全部责任。根据《中华人民法》第一百三十三条关行“违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或之规定，涉嫌交通肇事罪，应追究其刑事责任。

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，切实做好当前道路交通安全工作，有效防范事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

1.**加强货车登记和检验。**公安交通管理部门严把注册登记关，对不符合国家安全技术标准、与《车辆生产企业及产品公告》不一致的车辆，不册登记。质量技术监督部门应加强对检验机构的监督管理工作，机动车安全技术检验机构对检验不合格的车辆，不得出具检验合格报告。

2.**加强营运车辆准入管理。**各地道路运输管理机构严格执行《道路运输车辆技术管理规定》，严把营运车辆技术关，对不符合相关标准规定的得允许进入道路运输市场。

3、加强警示教育。要将较大典型事故案例、雨雾天气安全行车知识，恶劣天气预警等信息通过多渠道、多方式向社会发布。加强道路交通安育工作，引导驾驶人文明驾驶，安全驾驶，开展拒绝违法强行超车主题教育，逐步树立驾驶人以中央实线为生命线的安全意识。

4、加强道路隐患治理。各地政府或安委会要督促、协调交通、公路部门开展道路安全隐患排查治理工作，做好易发多发事故路段的防护工程大安全设施投入，在村镇、学校等人群密集地区，安装减速带、减速标识；完善水库、临水、临边、临崖、陡坡等路段的标志标线，切实减少交通生。

附件：《凤山县人民政府办公室关于成立凤山县“01.19”道路交通事故调查组的通知》凤政办字〔2018〕12号

凤山县“02·10”道路交通事故调查组

2018年4月12日

政府网站找错